

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלי דלל

פ/25/2708

הצעת חוק הקמת מאגר מידע גנטי של כלבים, התשפ"ג–2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"דגימת DNA" – דגימה ביולוגית של כלב הנלקחת במטרה להפיק ממנה DNA של כלב, במסגרת בדיקה גנטית ;

"מאגר DNA מקומי" – מאגר מידע דיגיטלי שמפעילה רשות מקומית, הכולל מידע גנטי של כלבים שבעליהם מתגוררים בתחומה של אותה רשות מקומית ;

"מידע גנטי" – מידע שמופק מבדיקה גנטית ;

"מעבדה לבדיקות גנטיות" – כהגדרתה בחוק מידע גנטי, התשס"א–2000¹ ;

"רופא וטרינר עירוני", "רופא וטרינר מוסמך" – כהגדרתם בחוק הפיקוח על כלבים, התשס"ג–2002² ;

"השר" – שר החקלאות ופיתוח הכפר.

דגימת DNA של כלבים

2.

(א) בעת מתן חיסון כלבת ברשות מקומית שבה הוקם מאגר DNA מקומי רופא וטרינר מוסמך ייטול מכלב, באופן חד פעמי, דגימת DNA באמצעות נטילת דגימת שיער ; רופא וטרינר מוסמך יעביר דגימה כאמור לבדיקת מעבדה לבדיקות גנטיות והמידע הגנטי יועבר למאגר ה-DNA המקומי.

(ב) בעליו של כלב ידווח לרופא וטרינר עירוני או לרופא וטרינר מוסמך על שינוי במקום מגוריו הקבוע, על העברת הכלב לבעלים אחרים, ואם מת הכלב – על מותו.

הקמת מאגר מידע גנטי ברשות מקומית

3.

(א) רשות מקומית רשאית להקים מאגר מידע DNA מקומי, שבו ייאסף המידע הגנטי לפי דגימות DNA כאמור בסעיף 2.

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 62.

² ס"ח התשס"ג, עמ' 216.

(ב) הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981³, יחולו על המידע הגנטי שייאסף כאמור בסעיף 2, והשימוש בו על ידי הרשות המקומית ייעשה בהתאם להוראות שיקבע השר לעניין אופן השימוש במידע, והנסיבות והמקרים שבהם ניתן להשתמש בו ; מידע כאמור לא יהיה פתוח לעיון הציבור.

4. חוקי עזר עירוניים לעניין פיקוח מאגר DNA מקומי
- רשות מקומית רשאית להתקין חוקי עזר לעניין פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה ואכיפתן והוראות כל דין אחר הנוגע להחזקת כלבים.
5. שימוש בדגימת DNA בהליך משפטי
- שימוש בדגימה בדרך שיקבע השר יהיה ראיה קבילה בכל הליך משפטי.
6. ביצוע ותקנות
- השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, ובכלל זה לעניין מכרזים להקמת מאגר DNA מקומי ולעניין אמות מידה לבחירת מעבדה לבדיקות גנטיות שתשמש רשות מקומית בהקמת מאגר כאמור.

דברי הסבר

בעלי כלבים רבים נוטים שלא לאסוף את צרכי כלבם ולהשליכם לאשפה ומותירים זאת בשטחים הציבוריים. בישראל רשומים כחצי מיליון כלבים ועשיית צרכיהם ברחובות גורמת לפגיעה במראה ובחזות העיר, באיכות חיי התושבים, ובעיקר מהווה מפגע תברואתי קשה. על אף ניסיונותיהן של חלק מהרשויות המקומיות להתקין מתקני שקיות אשפה ייעודיות לאיסוף הצרכים ופיזור פחים בגינות, עדיין היקף התופעה רחב.

לפיכך, מוצע להסדיר את הנושא באופן חוקי ולחייב את בעלי הכלבים במתן דגימות DNA של כלבם לצורך הקמת מאגר מידע גנטי מקומי, כך שגללים שהושארו במרחב הציבורי יבדקו, הכלב ובעליו יזוהו, וכך ניתן יהיה להטיל קנס על הבעלים ולנסות למגר את התופעה בצורה יעילה יותר. יצוין כי הקמת מאגר כאמור ברשויות המקומיות, ייעשה ככל שהרשות המקומית תבחר בכך.

עוד מוצע כי דגימת ה-DNA תילקח על ידי רופא וטרינר, בעת מתן חיסון הכלבת. מעבדה לבדיקות גנטיות תבדוק את הדגימות ותעביר את הנתונים למאגר DNA מקומי. עוד מוצע להסמיך את שר החקלאות ופיתוח הכפר לקבוע הוראות הן לעניין אופן השימוש במידע, הנסיבות והמקרים בהם יהיה מותר לעשות שימוש במידע, והן לגבי מכרזים להקמת מאגר DNA מקומי ובחירת מעבדה לבדיקות גנטיות. עוד מוצע לקבוע כי בעליו של כלב ידווח לרופא וטרינר עירוני או לרופא וטרינר מוסמך על שינוי במקום מגוריו הקבוע, על העברת הכלב לבעלים אחרים, וכן על מות הכלב.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת בועז טופרובסקי (פ/1422/24).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת בועז טופרובסקי (פ/3702/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת בועז טופרובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/690/25).

הצעת החוק זהה לפ/690/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג באדר התשפ"ג (06.03.2023)

³ ס"ח התשמ"א, עמ' 128.